

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2024-♠□◆△◎-004

제 목 재해·재난업무 관련 사규 간 불일치

관계부서 ♠□◆△◎

조치부서 ♠□◆△◎, @●■▣◎, ▣♣★◇★

내 용

1. 업무개요

회사는 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 직원의 안전과 보건을 유지·증진하고자 ♠□◆△◎ 주관으로 「안전보건관리규정」을 운영하고 있다. 또한 안보 비상, 자연재난, 사회재난 등 위기상황 발생을 예방하고 그에 신속하게 대응하고자 ◆♥ □■⊗□을 중심으로 「통합위기관리계획」을 시행하고 있으며, 필요시 「비상근무지침」을 통해 비상근무 지시에 따른 비상근무 또는 비상대책기구 운영에 관한 내용을 정하고 있다.

[그림1] 회사의 산업안전법·재난안전법 대응체계



2. 판단기준

가. 회사의 재해·재난업무에 관한 사업소 업무 분장의 경우, 2021년 11월 개정(제132차)을 통해 「직제규정시행세칙」 제43조(분장업무) 관련 별표 4 ‘분장업무’에 관련 내용을 명시하였다. 동 세칙에 따르면 사업소 안전팀은 자연재해·재난 및 재해비상 관련 업무를 총괄하고, 총무팀은 사옥관리 차원의 소방재난 관련 업무, 그 외 현장팀은 각 현장의 소방재난 업무를 담당한다.

[표1] 직제규정시행세칙 상 재난·안전 관련 분장업무

주관부서	주요업무	사업소 안전팀	사업소 총무팀	사업소 현장팀
☞□◆△◎	• 자연재해·재난·보건관리 업무 총괄	• 자연재해·재난 및 재해비상 관련 업무 총괄	• 사옥관리 관련 소방·재난 업무	• 각 현장 소방·재난 업무 시행

나. 「비상근무지침」에서는 2006년 9월 개정(제3차)을 통해 “재해비상”의 사업소 담당 부서로 총무업무를 담당하는 부서를 지정하였는데, 당시 사업소에는 재해·재난업무를 담당하는 부서가 별도로 존재하지 않는 상황이었다.

□ 비상근무지침(제3차 개정)

제3조의2(재해비상의 용어)

1. “자연재해”라 함은 태풍, 홍수, 폭풍, 해일, 폭설, 지진 그밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해를 말하며 인명 및 설비피해를 포함한다.
2. “재해비상담당부서”는 본사는 안전관리업무를 담당하는 부서, 사업소는 총무업무를 담당하는 부서를 말한다. <개정 2006.09.04.>

이후 동 지침은 2022년 6월 개정(제8차)에서 해당 조항의 “재해비상”을 “자연·사회재난비상”으로 세분화하였으나, 담당 부서는 변경하지 않고 그대로 두었다.

□ 비상근무지침(제8차 개정)

제3조의2(자연·사회재난비상의 용어)

1. “자연재난”이라 함은 태풍, 홍수, 폭풍, 해일, 폭설, 지진 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해를 말하며 인명 및 설비피해를 포함한다. <개정 2022.06.28.>
2. “사회재난”이라 함은 화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)·화생방사고·환경오염사고·감염병 또는 미세먼지 등으로 인하여 발생하는 재해를 말하며 인명 및 설비피해를 포함한다. <신설 2022.06.28.>
3. “자연·사회재난비상 담당부서”는 본사는 안전관리업무를 담당하는 부서, 사업소는 총무업무를 담당하는 부서를 말한다. <개정 2022.06.28.>

다. 재난관리자, 재난담당자는 「재난 및 안전기본법」 제29조의 2(재난안전분야 종사자 교육), 같은 법 시행규칙 제6조의2(재난안전분야 종사자 교육 종류 등)에 따라 재난 및 안전관리 관련 전문교육을 수강하고, 재난상황 시 징후 접수, 파악, 보고 및 재난안전 비상상황실을 가동·운영하며,

- 재난 및 안전관리기본법 제29조의2(재난안전분야 종사자 교육) 재난 및 안전관리업무를 담당하는 공무원이나 직원은 행정안전부장관이 실시하는 전문교육을 (중략) 정기적으로 또는 수시로 받아야 한다.

□ 재난 및 안전관리 기본법 시행규칙 제6조의2(재난안전분야 종사자 교육 종류 등) 재난 및 안전관리를 담당하는 부서의 장 또는 직원은 전문교육 대상자이며, 전문교육 대상자는 해당 업무를 맡은 후 6개월 이내에 신규교육을 받아야 하고, 신규교육을 받은 후 매 2년마다 정기교육을 받아야 한다.

1. 관리자 전문교육 : 7시간 이상 2. 실무자 전문교육 : 14시간 이상

재난대비훈련, 정부의 재난안전업무 대응에 이르는 일련의 핵심 업무를 수행하여야 한다.
(☞☐◆△○1262, '24.3.25.)

3. 감사결과 확인된 문제

☞☐◆△○는 위기상황 발생 시 효과적이고 신속한 복구체계 구축을 위하여 매년 사업소별 재난관리자·담당자를 지정하고, 전문교육을 시행하고 있다.

이에 따라 지정된 사업소별 재난관리자와 재난담당자는 아래 [표2]와 같이 감사일 현재 각 71명이며, 총무팀 소속은 재난관리자의 경우 56명(78%), 재난담당자는 54명(76%)인 것으로 확인되었다.

[표2] '24년도 재난관리자·담당자 지정현황

소 속	총무팀	안전팀	기타부서	합계(명)
재난관리자	56	7	8	71
재난담당자	54	8	9	71

※ 재난관리자는 팀장급, 재난담당자는 직원급으로 지정 중

그런데 ☞☐◆△○가 하달하는 각종 자연재해 대비 재난·안전관리 관련 행정지시의 이행은 전문교육을 받은 재난관리자나 담당자가 속한 총무팀이 아닌 안전팀에서 하고 있는 것으로 확인되었다.

[표3] '24년도 사업장별 재난업무 행정지시 회신현황

구 분	총무팀	안전팀	미회신	합계
봄철 안전관리	0	58	8	66
여름철 안전관리	2	50	14	66
지진 안전주간	8	50	8	66

※ 산업부, 행안부 등 상위기관 행정지시에 따른 재난업무 재구성

「비상근무지침」 상 재난비상 업무의 사업소 담당부서는 총무팀으로 지정되어 있으나, 「직제규정시행세칙」 등에 따라 실무는 안전팀이 수행하고 있어 명목상 책임부서와 수행 부서가 상이한 실정이다. 따라서 전문교육을 이수한 담당자와 실제 업무를 수행하는 담당자가 달라 교육훈련의 효과가 실무에 제대로 반영되지 못하여 업무 전문성 축적에 지장을 초래할 수 있으며, 두 부서 간 긴밀한 협조가 이루어지지 않을 경우 재난 대비 태세의 실효성이 저하되는 등 체계적인 재난대비 활동에 차질이 발생할 수 있다.

따라서 재해·재난업무 수행의 일관성과 사규 체계의 정합성 확보를 위해 「직제규정시행세칙」과 「비상근무지침」 간 불일치를 해결할 필요가 있다.

관계부서 의견 ♡□◆△◎는 사규 간 불일치와 그로 인해 발생한 사업소 재난업무 담당부서와 수행부서의 이원화에 대해 인정하면서도, 사업소 안전팀이 자연재해·재난·재해비상 업무를 총괄할 의무는 있지만 재난업무를 직접 시행할 의무가 있는 것은 아니며, 안전팀의 재난업무 수행은 산업안전보건법상 안전관리자의 전담 규정에 배치될 수도 있으므로 이 같은 현실을 고려하여 업무 분장 관련 규정이 결정되어야 한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♡□◆△◎장, @●■▣◎장, ▣♣★◇★장(◆♡□■⊗□)은 「직제규정시행세칙」과 「비상근무지침」 간 불일치로 재해·재난 업무 관련 혼란이 발생하지 않도록, 회사의 실정과 업무처리의 효율성을 고려하여 관련 규정을 정비하시기 바랍니다. (개선)